



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**



**OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 017/2026**

Santa Maria de Jetibá, 22 de julho de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Ronan Zocoloto Souza Dutra**  
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

**Assunto:** Minuta de Decreto regulamentando o Plantão Extra e de Sobreaviso da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência a minuta de Decreto que regulamenta o art. 5º da Lei Municipal nº 2.336, de 09 de junho de 2020, com a redação dada pela Lei Municipal nº 3.006, de 24 de março de 2026, dispondo sobre o Plantão Extra e o Regime de Sobreaviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

A regulamentação proposta estabelece os critérios para organização das escalas, convocação dos servidores, controle administrativo e processamento do pagamento do adicional de sobreaviso, conferindo efetividade à norma legal recentemente aprovada.

Além disso, a minuta contempla a realidade operacional atualmente vivenciada pela Defesa Civil Municipal, especialmente durante o período chuvoso compreendido entre os meses de outubro e março, disciplinando o regime de sobreaviso contínuo enquanto o efetivo da Coordenadoria permanecer insuficiente para a implantação de escalas de rodízio, sem prejuízo da adoção desse sistema quando houver futura ampliação do quadro de servidores.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**



Pelo exposto, submeto a referida minuta à apreciação de Vossa Excelência, para conhecimento e, caso esteja de acordo, adoção dos demais encaminhamentos necessários à sua aprovação, assinatura e publicação.

Respeitosamente,

**Bruno Augusto Vieira Pagel**  
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil  
Portaria 288/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



DECRETO Nº \_\_\_\_/2026  
DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE 2026

*Regulamenta o art. 5º da Lei Municipal nº 2.336, de 09 de junho de 2020, com a redação dada pela Lei Municipal nº 3.006, de 24 de março de 2026, que dispõe sobre o Plantão Extra e de Sobreaviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. \_\_\_\_ da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 3.006, de 24 de março de 2026;

**CONSIDERANDO** a necessidade de disciplinar, em caráter regulamentar, as escalas, os critérios de convocação, o controle e a forma de pagamento do adicional de sobreaviso devido aos servidores da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC);

**CONSIDERANDO** que o período compreendido entre os meses de outubro e março corresponde, historicamente, ao regime de maior pluviosidade no Município, com consequente elevação do risco de deslizamentos, alagamentos e demais desastres naturais, a exigir atuação redobrada da Defesa Civil;

**CONSIDERANDO** que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil conta, atualmente, com efetivo mínimo de servidores aptos ao sobreaviso, circunstância que inviabiliza a composição de escala rotativa e impõe a permanência conjunta e contínua dos servidores em regime de sobreaviso durante todo o período de maior risco, sem prejuízo da posterior adoção de rodízio caso o efetivo venha a ser ampliado;

**CONSIDERANDO** a exigência de compatibilização da despesa com a disponibilidade orçamentária e financeira do Município, nos termos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);



**D E C R E T A:**

**Art. 1º** Este Decreto regulamenta o Plantão Extra e de Sobreaviso da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), disciplinando escalas, critérios de convocação, controle e forma de pagamento do adicional previsto no art. 5º da Lei Municipal nº 2.336, de 09 de junho de 2020, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.006, de 24 de março de 2026.

**Art. 2º** O regime de sobreaviso destina-se a assegurar o funcionamento contínuo da Defesa Civil Municipal fora do expediente ordinário, incluindo período noturno, finais de semana, feriados e pontos facultativos, para fins de prevenção e resposta a desastres, situações emergenciais e de calamidade pública.

**Art. 3º** O regime de sobreaviso da COMPDEC será obrigatoriamente mantido, de forma ininterrupta, no período de 1º de outubro a 31 de março de cada exercício, correspondente ao período chuvoso no Município, em razão do incremento do risco de desastres naturais nesse intervalo.

**§1º** Fora do período fixado no caput, a convocação para sobreaviso é excepcional, dependendo de decretação de situação de emergência ou de calamidade pública, ou de determinação motivada do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, sempre observada a disponibilidade orçamentária.

**§2º** O Coordenador poderá, mediante justificativa técnica fundamentada em dados meteorológicos ou hidrológicos (INMET, CEMADEN ou órgão equivalente), propor a antecipação ou a prorrogação do período previsto no caput, submetendo a proposta à decisão do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 4º** Enquanto a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil contar com número de servidores aptos ao sobreaviso insuficiente para a composição de escala rotativa, todos os servidores em exercício na Coordenadoria permanecerão em regime de sobreaviso contínuo durante todo o período fixado no art. 3º, fazendo jus, cada um, ao adicional de 30% (trinta por cento) sobre o respectivo vencimento base, pago em sua integralidade em cada mês compreendido no período, independentemente de escala formal de rodízio.

**§1º** Cabe ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil organizar, internamente, a forma de atendimento entre os servidores em regime de sobreaviso contínuo, inclusive a divisão de responsabilidades e o eventual reforço operacional em casos de alerta meteorológico de maior severidade emitido por órgão oficial (INMET, CEMADEN ou equivalente), não implicando tal organização interna redução do adicional devido a qualquer dos servidores.

**§2º** Sobrevindo ampliação do efetivo da Coordenadoria que comporte a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**



composição de escala rotativa, aplicar-se-á o disposto nos arts. 6º a 9º deste Decreto, cessando, a partir de então, a regra de que trata o caput deste artigo.

**Art. 5º** Compete ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil:

- I – elaborar a escala mensal de rodízio, sempre que o efetivo comportar tal composição, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação ao início de cada mês;
- II – definir os critérios técnicos de atendimento e de reforço operacional, inclusive nas hipóteses de alerta meteorológico de maior severidade;
- III – manter controle formal e nominal do cumprimento do sobreaviso, contínuo ou escalado, para fins de instrução do processo de pagamento;
- IV – comunicar, de imediato, ao ordenador de despesas, qualquer alteração que implique impacto financeiro.

**Art. 6º** Quando o efetivo comportar a composição de escala, são critérios objetivos para convocação e rodízio dos servidores no regime de sobreaviso:

- I – formação técnica ou capacitação em proteção e defesa civil;
- II – capacidade de deslocamento ao local do evento em tempo hábil ao atendimento emergencial;
- III – rodízio equitativo entre os servidores aptos, observada a paridade de encargos entre os integrantes da escala;
- IV – prioridade para servidores lotados na COMPDEC, admitida, em caráter excepcional e mediante ato do Coordenador, a convocação de servidores de outras pastas com formação correlata.

**Art. 7º** Nas hipóteses em que vigorar escala de rodízio, o adicional de sobreaviso corresponde a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor escalado, calculado de forma proporcional ao tempo de efetiva permanência em regime de sobreaviso, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei Municipal nº 2.336/2020.

**Art. 8º** Para fins do cálculo proporcional de que trata o art. 7º, e para as frações de mês eventualmente apuradas no regime contínuo do art. 4º, considera-se:

- I – dia integral de sobreaviso, o período de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas fora do expediente normal;
- II – dia parcial de sobreaviso, a fração igual ou superior a 12 (doze) horas, calculada proporcionalmente às 24 (vinte e quatro) horas do dia integral.

**Art. 9º** O pagamento do adicional será processado mensalmente, mediante:

- I – no regime contínuo do art. 4º, declaração mensal do Coordenador atestando a permanência dos servidores em sobreaviso durante o mês de referência;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**



- II – no regime de escala rotativa, relatório de escala e de frequência efetivamente cumprida, elaborado pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- III – termo de convocação individual, nos casos de acionamento efetivo em situação de emergência ou de reforço operacional;
- IV – ateste do ordenador de despesas da pasta.

**Art. 10.** A concessão do adicional fica condicionada à existência de dotação orçamentária específica e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, cabendo ao órgão municipal de gestão orçamentária e financeira emitir, previamente ao início de cada exercício de vigência do sobreaviso, declaração de adequação orçamentário-financeira.

**Art. 11.** O descumprimento injustificado, pelo servidor, da permanência à disposição no regime de sobreaviso — contínuo ou escalado — implica a perda do direito ao adicional relativo ao período correspondente, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

**Art. 12.** Os casos omissos serão dirimidos pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.

**Art. 13.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Maria de Jetibá-ES, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

**RONAN ZOCCOLOTO SOUZA DUTRA**  
PREFEITO MUNICIPAL